



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

**תיק מס': 7/43/2022
בש"א: 7/201/2022**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין ארז
שטיינברג**

דפנה סלע
באמצעות ב"כ: עו"ד אילן מוריאנו

**המבקשת
(הנתבעת)**

נגד

**נציגות הבית המשותף מרח' בן יהודה 39, הרצליה
ע"י הנציגה גב' דנה גיל**

**המשיבה
(התובעת)**

החלטה

לפניי בקשה לביטול פסק דין בהיעדר הגנה שניתן על ידי כב' המפקחת יעל ליבוביץ' ביום 19.6.22 מחובת הצדק וזאת בהיעדר המצאה כדן של כתב התביעה למבקשת.

רקע וטענות הצדדים

- ביום 14.2.22 הגישה נציגות הבית המשותף ברח' בן יהודה 39, הרצליה, חלקה 166 בגוש 6539 (להלן: "**הבית המשותף**"), כתב תביעה נגד המבקשת לתשלום חובות ועד בית בגין שתי דירות שבבעלותה בבית המשותף, בסך כולל של 30,300 ש"ח.
- המבקשת לא הגישה כתב הגנה במועד ולאחר שנקבע ע"י כב' המפקחת יעל ליבוביץ' כי כתב התביעה וההזמנה לדיון הומצאו למבקשת כדן ביום 23.2.22 באמצעות הדבקה על דלת ביתה (לאחר שלא נמצאה בביתה בשלושה מועדים שונים), ניתן נגדה פסק דין בהיעדר הגנה ביום 19.6.22 (להלן: "**פסק הדין**"), בהתאם לתקנה 130 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 (להלן: "**התקנות**").
- במסגרת פסק הדין, חויבה המבקשת בתשלום מלוא סכום התביעה בסך של 30,300 ש"ח, וזאת בגין ההוצאות השוטפות לאחזקת הרכוש המשותף ובגין חלקה בהוצאות המיוחדות. כמו כן, חויבה המבקשת לשלם למשיבה הוצאות משפט בסך כולל של 5,130 ש"ח.
- ביום 25.7.22 הוגשה הבקשה שבכותרת לביטול פסק הדין. המבקשת מנמקת את בקשתה לצורך ביטול פסק הדין, על בסיס שלוש טענות: האחת, כתב התביעה וההזמנה לדיון לא נמסרו לה כדן מאחר שנציגת התובעת גב' גיל, לא הוסמכה לבצע את ההמצאה כנדרש על פי סעיף 161(4)(א) לתקנות; השניה, כי גב' גיל, לא פעלה בשקידה ראויה וסבירה כדי למסור את כתב התביעה כנדרש על פי סעיף 161(4)(ב)(2) לתקנות; השלישית, כי גב' גיל לא ביצעה את



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

**תיק מס': 7/43/2022
בש"א: 7/201/2022**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מסירת כתב התביעה והזימון לדיון לעורך דינה של המבקשת בהתאם לחלופה הקבועה בתקנה 163(א) לתקנות.

5. לבקשה צורף תצהירה של המבקשת, על פיו, כתב התביעה מעולם לא נמסר לידיה ולא הודבק על דלת ביתה. בהחלטה מיום 25.7.22 העברתי את הבקשה לתגובת המשיבה.
6. ביום 2.8.22 הגישה המשיבה את תגובתה לבקשה. במסגרת התגובה, אישרה גב' גיל מטעם המשיבה כי אכן לא ניתן לה כתב הנחיות לביצוע מסירה אישית מטעם מזכירות לשכת המפקח בנוגע לתביעה זו, אולם לגישת הנציגות אין לכך כל משמעות, שכן גב' גיל ביצעה את מסירת כתב התביעה כנדרש למבקשת ואף המציאה אישור מסירה שעל בסיסו ניתן פסק הדין. המשיבה הוסיפה וציינה כי אין עליה כל חובה להמציא את כתב התביעה למבקשת בשעות מסוימות או דווקא לבא כוחה, וכי בקשה זו הוגשה שלא בתום לב על מנת לחמוק מתשלומי החובה עבור ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף.

דיון והכרעה

7. ההלכה היא כי בבקשה לביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד בשל אי הגשת כתב הגנה, יש לבחון שני תנאים מצטברים: האחד - את סיבת מחדלו של המבקש להגיש כתב הגנה, והשני - את סיכויי הצלחת המבקש בהליך אם פסק הדין יבוטל.
8. הנתבע אינו חייב להראות כי הגנתו איתנה ובטוחה, אלא די לו כי יראה שהגנתו אפשרית. ככל שהתשובה לאחת מהשאלות משכנעת יותר ובעלת משקל, כך קטן המשקל שיש לייחס לתשובה לאחרת, אך יש לבחון את שתי השאלות והתשובות להן, כאשר התשובה לשאלה השנייה (סיכויי ההצלחה) היא החשובה יותר (ר' א' גורן **סוגיות בסדר דין אזרחי**, מהדורה שתיים עשרה, 2015 עמ' 642).
9. לעומת זאת, כאשר פסק הדין שניתן במעמד צד אחד הינו פגום (למשל פגם בהיעדר המצאה כדין למבקש) יבוטל פסק הדין מבלי להתייחס כלל למשקל הטענות ולסיכויי ההצלחה. ביטול זה נעשה מכוח "חובת הצדק" - פסק הדין הינו פגום ומשום כך אין לקיימו (ר' רע"א 526/83 **פרושינובסקי נ' שירסון כלל אינבסטמנט האוס בע"מ**, פ"ד לז(4) 485, עמוד 486 (1983)).
10. בענייננו, לא מצאתי שנפל פגם בהליך ההמצאה או כל פגם אחר היורד לשורשו של ההליך ולפיכך - אין להורות על ביטול פסק הדין מחובת הצדק.
11. בניגוד לטענותיה של המבקשת, עיון בתיק מעלה בבירור כי מזכירות לשכת המפקח שלחה למבקשת באמצעות דואר רשום עם אישור מסירה (מספר: RA383540551IL) את ההזמנה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

**תיק מס': 7/43/2022
בש"א: 7/201/2022**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

לדיון, טופס 4 (הוא טופס הדיווח בדבר הדיון המקדמי בהתאם לתקנות) ואת **כתב התביעה**.
כמו כן, בתיק מצוי אישור מסירה מיום 2.3.22 - עליו חתומה המבקשת ועובד הדואר ולפיו
קיבלה המבקשת את המסמכים לעיל (הזמנה לדיון, טופס 4 ואת כתב התביעה) בהתאם
לחלופה הקבועה בתקנה 161(3) לתקנות (ר' והשווה ע"א 5736/15 **דורון עובד נ' פקיד שומה
טבריה** בפסקה 7, נבו 8.10.2015; ע"א 3333-03-17 (ב"ש) 33838-03-17 **עיריית ערד נ' מרדכי
לבקוביץ**, פסקה 10, נבו 25.10.2017).

12. בנסיבות אלו, תצהירה של המבקשת כי לא היתה מודעת לתביעה ולדיון וכי נפלו פגמים
בהמצאה, אינו עולה בקנה אחד עם אישור המסירה מיום 2.3.22 המצוי בתיק - ולפיו
המבקשת אישרה **בחתומה** כי קיבלה את כתב התביעה ואת הזימון לדיון ביום זה (2.3.22)
במסירה כדיון. לפיכך, מסקנתי היא כי כתב התביעה נמסר למבקשת אולם היא בחרה שלא
להגיש כתב הגנה ועל כן לא קמה עילת לביטול פסק הדין מחובת הצדק.

13. על אף שטענתה היחידה של המבקשת היא כי יש לבטל את פסק הדין מחובת הצדק בהעדר
המצאה כדיון, וכאמור - דחיתי טענה זו, מצאתי לנכון להוסיף ולבדוק האם יש מקום לבטל
את פסק הדין משיקולי בית המשפט. במקרה זה, כנזכר לעיל, יש להפעיל מבחן כפול, שעניינו
בחינת הסיבה לאי הגשת כתב ההגנה, מחד גיסא, וסיכויי ההליך אם יבוטל פסק הדין - מנגד.

14. השאלה השניה היא העיקרית ולפיכך אדון בה תחילה, שכן, הלכה פסוקה היא כי פסק דין
שניתן כהלכה לא יבוטל על-פי בקשת הנתבע, אלא אם כן יש בידו להראות שתצמח לו תועלת
מהביטול, היינו שיש לו סיכוי לזכות במשפט אם יבוטל פסק הדין והוא יורשה להתגונן (ר'
ע"א 1782/06 **משרד הבינוי והשיכון נ' סולל בונה בע"מ**, נבו 6.4.2008)

15. קראתי את הבקשה יותר מפעם אחת, ואין אפשרות למצוא בבקשה את מה שאין בה. כלומר
– אין התייחסות עניינית לטענות ההגנה. מעיון בבקשה עולה כי פרט להעלאת טענה כללית
וערטילאית לפיה יש למבקשת טיעוני הגנה טובים כנגד התביעה (ר' סעי' 4 לבקשה), לא פורטו
מהן אותן טענות ההגנה כנגד התביעה ומהן סיכוייהן. לפיכך, הבקשה איננה מגלה עילת הגנה,
ולו לכאורית, לגופו של עניין (ראו והשוו רע"א (מחוזי ת"א) 39799-08-21 **יאיר נתניהו נ' אבי
אלקלעי**, בפסקה 11 (נבו 22.11.2021)).

16. כאמור לעיל, הבקשה שהוגשה אמנם נתמכת בתצהיר אלא שאין בתצהיר זה מידע כלשהו
לעניין סיכויי ההצלחה של ההגנה, שכן כל שנאמר בו הוא שכתב התביעה לא נמסר למבקשת
על ידי המשיבה מאחר שהיא אינה נמצאת בביתה בשעות הבוקר או בשעות הצהריים
המוקדמות.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

**תיק מס': 7/43/2022
בש"א: 7/201/2022**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

17. אזכיר עוד כי מדובר בתביעה שעניינה תשלום חובות ועד בית בהתאם לסעיף 58 לחוק המקרקעין, תשכ"ט—1969 שלפיו קמה חובה מוחלטת בת אכיפה, שאינה נתונה לשיקול דעתו של בעל הדירה, לשלם חלקו בהוצאות החזקה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף.

18. לפיכך, ומאחר שלמעשה, אין בפניי כל טענת הגנה, לא כל שכן טיעון מסודר בעניין סיכויי ההצלחה של טענות ההגנה, ובהתחשב בטיב התביעה, איני מוצא שלמבקשת יש סיכוי להצליח בהגנתה גם אם יבוטל פסק הדין והיא תורשה להתגונן.

19. מכל האמור לעיל, מצאתי שלא נפל כל פגם במסירה וכי אין למבקשת הגנה כלשהי מפני התביעה ומשום כך אין מקום לבטל את פסק הדין שניתן.

20. הבקשה נדחית אפוא. המבקשת תשלם למשיבה את הוצאות הבקשה בסך של 750 ש"ח, בתוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן, יישא סכום זה ריבית והצמדה כחוק עד לתשלום המלא בפועל.

ניתן בלשכתי, בהעדר הצדדים, היום 3 אוגוסט 2022, ו' באב התשפ"ב. המזכירות תודיע.

**ארז שטיינברג
מפקח על רישום מקרקעין
נתניה**